

# Noen viktige lover

Hva svarer du for som leder — og hvilke frister må du holde?

Organisasjon og ledelse • kapittel 20 i Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet • ca. 180 minutter (4 × 45)

Casebedrift: Nordlys Elektro AS • gjeldende rett per september 2026

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft • NKR-nivå 5.2

Versjon 3 • september 2026



KROK

## Tre brev på Karis pult

A

**4 500 kr**

over prisoverslaget.  
Kunden nekter å betale.

B

**19 dager**

siden lærlingen begynte.  
Avtalen er usignert.

C

**212 timer**

overtid siste tolv måneder.  
Én montør.

LIVE • håndsopprekning • 2 minutter

**Kari har tid til én sak i dag. Hvilken tar hun først: A, B eller C?**

Kilde: sammendraget til Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (innledningen) og øvingsheftet, oppgave A1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

# Fem spørsmål du skal kunne svare på i dag

1

**Hvordan får du tak i kunden?**

Markedsføringsloven.

2

**Hva kan du kreve når jobben blir dyrere?**

Håndverkertjenesteloven og angreretten.

3

**Hva skylder du den du ansetter?**

Arbeidsmiljøet og arbeidsavtalen.

4

**Hvor går grensene for arbeidstid?**

Overtid, pauser, ferie — og hva overtiden koster.

5

**Hvordan sier du opp riktig?**

Og hva gjør du der loven slutter?

**Hovedpoenget: Loven er et minstekrav lederen svarer for — du kan avtale bedre, aldri svakere. Den endres, så bruk gjeldende rett. Der loven slutter, begynner etikken.**

**Til slutt: dere finner seks feil i en arbeidsavtale Nordlys har brukt i flere år.**

# Tre lover og ett prinsipp

## Hva

Markedsføringsloven: når du skaffer kunden.

Håndverkertjenesteloven: når jobben for en privatkunde er i gang.

Arbeidsmiljøloven: dem som jobber hos deg.

## Hvem bruker dette

Lederen som svarer for bedriften, og formannen som leder laget.

**Hos Nordlys:** Tre saker på pulten: en kunde nekter å betale 4 500 kr over prisoverslaget, en lærling uten signert avtale, en montør med 212 overtidstimer.

**Husk: Du kan avtale bedre enn loven, aldri svakere.**

# Markedsføring: det du lover, må du kunne bevise

## Hva

Markedsføringsloven § 3: påstander i reklame skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal finnes når annonsen kommer ut, ikke når noen spør. Åpenbare overdrivelser er lov.

## Hvem bruker dette

Daglig leder som lager nettside, bilreklame og annonser.

**Hos Nordlys:** «Vi kutter strømregningen din med 40 %» krever et regnestykke i skuffen før annonsen står på trykk. Bytt «grønn» med et tall.

**Husk: Regnestykket skal ligge i skuffen før annonsen kommer ut.**

# Tilleggsarbeid: telefonen før verktøyet

## Hva

Håndverkertjenesteloven gjelder jobber for forbrukere, altså privatkunder. Finner du behov for arbeid utenfor oppdraget, skal du kontakte kunden. Det står i § 9.

## Hvem bruker dette

Montøren og formannen som står i jobben hos en privatkunde.

**Hos Nordlys:** Montøren skifter skap og finner en avgrenet jordleder i veggen. Han ringer kunden før han tar verktøyet. Da kan timene faktureres (§ 33).

**Husk: Spør ikke «haster det?». Spør: ville hun villet det, og er det småpenger?**

## Prisoverslaget: 15 prosent er et tak

### 1 Overslaget

**25 000 kr**

det kunden fikk

### 2 Taket + 15 %

**28 750 kr**

det høyeste du kan kreve

### 3 Fakturaen

**29 500 kr**

18 % over overslaget

### 4 Kan avvises

**750 kr**

29 500 – 28 750

### Hva

Prisen kan ikke bli vesentlig høyere enn prisoverslaget, og aldri mer enn 15 % høyere. Prosenten regnes av overslaget (§ 32).

### Hvem bruker dette

Kalkulatøren som gir prisoverslag etter befaringen.

**Husk: 15 % er et tak, ikke en rettighet. En telefon underveis hadde løst saken.**

# Arbeidsavtalen: sju dager, og samme dag

## Hva

Varer jobben mer enn én måned, skal den skriftlige avtalen være på plass senest sju dager etter første dag (§ 14-5). Endringer skal inn senest samme dag (§ 14-8).

## Hvem bruker dette

Daglig leder som ansetter montører og lærlinger.

**Hos Nordlys:** Lærlingen begynte for 19 dager siden. Avtalen ligger usignert i en perm. Fristen gikk ut for 12 dager siden. Det tar ti minutter å rette.

**Husk: Sju dager når avtalen lages. Samme dag når den endres.**

# Overtid: et særlig behov, ikke en vane

## Hva

Alminnelig arbeidstid er høyst 9 timer i døgnet og 40 i uka. Overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov og drøfting med de tillitsvalgte. Tillegg minst 40 %.

## Hvem bruker dette

Driftslederen og formannen som sier ja til neste oppdrag.

**Hos Nordlys:** En montør har 212 overtidstimer siste tolv måneder. Grensen uten avtale er 200. Over det kreves skriftlig avtale med de tillitsvalgte.

**Husk: Fast overtid hver uke er ikke et særlig behov. Det er underbemanning.**

Kilde: Arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-6. Kostnaden er regnearkets til kap. 20 (Arbeidstid og overtid), med timeprisen 890 kr fra faktaarket. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

## Oppsigelse: drøft først, skriftlig, saklig grunn

### Hva

Før du bestemmer deg, drøfter du saken med den ansatte og den tillitsvalgte (§ 15-1). Oppsigelsen skal være skriftlig (§ 15-4). Og den må ha en saklig grunn (§ 15-7).

### Hvem bruker dette

Daglig leder som må si opp en ansatt.

**Hos Nordlys:** En muntlig oppsigelse i bilen på vei hjem er en formfeil. Den kan kjønnnes ugyldig, og det løper ingen frist for søksmål (§ 15-5).

**Husk: Rekkefølgen er like viktig som grunnen.**

# Der loven slutter, begynner etikken

## Hva

Etikk er tenkningen om rett og galt. Moral er det du faktisk gjør. Ingen lov kan sikre god kommunikasjon eller et inkluderende arbeidsmiljø.

## Hvem bruker dette

Lederen som må velge når loven ikke gir svaret.

**Hos Nordlys:** 15 % er et tak, ikke et fribeløp. Sju dager er en yttergrense: skriv avtalen før første arbeidsdag.

**Husk: Bruk aldri «lovens ånd» til å gjøre mindre enn loven krever.**

**I appen etterpå** LØM-appen → Organisasjon og ledelse → Kap. 20 → fanen Øv → Grunn 1-6. Fanen Les starter med de samme 8 kortene.

Kilde: Hjertnes: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20.4-20.6. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

# Tre lover, tre forhold — og ett prinsipp

## Markedsføringsloven

Hvordan du får tak i kunden.

Boka 20.1

## Håndverkertjenesteloven

Forholdet til forbrukeren når jobben er i gang.

Boka 20.2

## Arbeidsmiljøloven

Forholdet til dem som jobber hos deg.

Boka 20.3

**Loven er et minstekrav: du kan avtale bedre vilkår enn loven, aldri svakere. En tariffavtale kommer i tillegg.**

**Flere regler er endret etter at boka ble skrevet. I dag bruker vi gjeldende rett, og notatene sier hva boka skriver. Sjekk alltid lovdata.no.**

# Markedsføringsloven: åtte paragrafer

| §    | Regelen                  | Slik kan det se ut hos en installatør                                   |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| § 2  | God markedsføringsskikk  | Terskelen er ikke smak, men om noen krenkes.                            |
| § 3  | Dokumentasjon            | «Vi kutter strømregningen med 40 %» krever regnestykket før annonsen.   |
| § 6  | Urimelig handelspraksis  | En eldre kunde får høre at anlegget er «livsfarlig» og må byttes i dag. |
| § 7  | Villedende handlinger    | «Godkjent av Fjellkraft Nett AS» når det bare finnes en rammeavtale.    |
| § 8  | Villedende utelatelser   | «Montering kommer i tillegg» med fire punkters skrift nederst.          |
| § 9  | Aggressiv handelspraksis | Strømmen settes ikke på igjen før kunden har signert tilbudet.          |
| § 10 | Prisopplysning           | Timepris og utrykningstillegg skal være kjent før montøren kjører.      |
| § 18 | Tilleggsfordel           | Trekning blant alle som ber om befaring: lovlig, med klare vilkår.      |

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.1. Eksemplene er sammendragets. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

# Tre regler installatøren bommer på — og en ny

## § 3 Dokumentasjon

Påstander om egenskaper og virkning skal kunne dokumenteres NÅR markedsføringen skjer. Åpenbare overdrivelser er lov.

## § 8 Utelatelser

Vesentlige opplysninger må ikke utelates, tildekkes eller gis uklart. Har dere kundeomtaler, skal dere si om og hvordan dere sikrer at de er ekte.

## § 18 Tilleggsfordel

En opplysningsplikt, ikke et forbud: vilkårene skal være klare. Krever dere kjøp for å delta, gjelder lotteriloven.

## Nytt fra 27. september 2026: grønn markedsføring

Generelle miljøpåstander uten dokumentasjon blir forbudt: «miljøvennlig», «bærekraftig», «klimanøytral», «grønn». Løsningen er ikke å tie om miljø, men å bytte ordet mot et tall: hvor mange kWh, målt hvordan, over hvilken periode.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.1, og sammendraget. Grønn markedsføring: endringslov LOV-2026-06-19-34 (direktiv (EU) 2024/825); datoen er EU-felles anvendelsesdato og ikke lest i Lovdata.

LIVE

# Hvilken paragraf? Rop ut svaret

LIVE • hele klassen • 5 minutter

- 1 Annonsen sier «Vi kutter strømregningen din med 40 prosent». Ingen har regnet på det.
- 2 Tilbudsprisen på ladeboks står stort. «Montering kommer i tillegg» står med fire punkters skrift.
- 3 Montøren sier at han ikke kan sette på strømmen igjen før kunden har signert et tilbud.
- 4 Nettsiden sier «Godkjent av Fjellkraft Nett AS». Det finnes bare en rammeavtale.
- 5 Alle som ber om befaring i mai, er med i trekningen av en ladeboks.

**I appen etterpå** LØM-appen → Organisasjon og ledelse → Kap. 20 → fanen Øv → flervalg 1 (reklamemerking) og 2 (trekningen).

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.1. Eksemplene er sammendragets.

# Håndverkertjenesteloven: gjør det fagmessig, og si fra i tide

Gjelder tjenester til forbrukere. Mot bedrifter gjelder avtalen og vanlig avtalerett.

## § 5 Fagmessig

Som en dyktig og erfaren fagmann ville gjort det — ikke som denne montøren pleier.

Er prisen ikke avtalt: rimeligste måte.

## § 7 Plikt til å frarå og til å si fra

1

**Før jobben**

Står prisen i misforhold til verdien? Si det. Skap: 18 000 for reparasjon, 24 000 for nytt.

2

**Underveis**

Blir prisen betydelig høyere enn kunden måtte vente? Kontakt henne.

3

**Ikke å treffe**

Stans arbeidet hvis stans må antas å være i hennes interesse.

**Brytes plikten, kan kunden slippe å betale fullt ut.**

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.2, og sammendraget. Eksempelet med skapet er sammendragets.

# Tilleggsarbeid: telefonen før verktøyet

## 1 Kontakt kunden

§ 9 første ledd: behov for arbeid utenfor oppdraget → tjenesteyteren SKAL kontakte forbrukeren.

## 2 Ikke å treffe?

Da bare hvis BEGGE: a) hun må antas å ville ha det utført, OG b) prisen er ubetydelig eller lav i forhold til jobben.

## 3 Betaling

§ 33: tilleggssarbeid utført etter § 9 kan kreves betalt. Ellers er timene Nordlys sitt tap.

### Unntaket: fare for vesentlig skade

Arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, skal utføres i rimelig utstrekning.

### Spør ikke «haster det?»

Spør: ville hun villet det, og er det småpenger?

# Prisoverslaget: 15 prosent er et tak, ikke en rettighet

Prisoverslag 25 000 kr



+ 15 % = tak 28 750 kr

Prisen skal ikke overstige overslaget vesentlig, og iallfall ikke med mer enn 15 %. Prosenten regnes av overslaget. Prisen regnes med mva.

## Bindende fast pris

Aldri mer, uansett tid.

## Høyeste pris

Kan bli lavere, ikke høyere.

## Prisoverslag

Ytre tak 15 %. Også mindre kan være for mye.

## Uforpliktende prisantydning

Friere, men gjengs pris, og ikke urimelig.

**Det er håndverkeren som må godtgjøre hvilken prisform som ble gitt.**

**Taket gjelder ikke for tilleggssarbeid etter § 33 eller en uttrykkelig avtalt prisgrense.**

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.2.4. Håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd, 15 %-grensen kontrollert i avviksregisteret for pensum.

# Regn med: kunden som ikke vil betale

REGN • alle regner selv • 3 minutter

## Saken

Prisoverslag: 25 000 kr

Faktura: 29 500 kr

Kursene var i dårligere stand enn ventet.

Kunden ble ikke kontaktet underveis.

1 Hva er det høyeste Nordlys kan kreve?

2 Hvor mange prosent over overslaget er fakturaen?

3 Hvor mye kan kunden avvise?

4 Hva kunne gitt Nordlys rett til mer?

**Regn prosenten av prisoverslaget, ikke av fakturaen.**

**I appen etterpå** Kap. 20 → fanen Øv → Oppgave 1, flervalg 3 og 5, og Vurdering 1.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.2.4 (bokas oppgave 2), sammendraget og appens regneoppgave 1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

SVAR

**28 750 kroner er det høyeste — ikke det Nordlys har krav på**

**1 Taket**  $25\,000 \text{ kr} \times 1,15 = 28\,750 \text{ kr}$

**2 Overskridelsen**  $29\,500 - 25\,000 = 4\,500 \text{ kr} = 18 \% \text{ av overslaget}$

**3 Kan avvises**  $29\,500 - 28\,750 = 750 \text{ kr}$

**4 Nordlys kan kreve** **høyst 28 750 kr**

### Hva kunne gitt mer?

Tilleggsarbeid etter §§ 9 og 33 — men kunden ble ikke kontaktet.

At det bare var en uforpliktende prisantydning — men det må Nordlys bevise.

En uttrykkelig avtalt prisgrense.

**En telefon underveis hadde løst hele saken for null kroner.**

*Kilde: sammendraget til Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.2.4, og avviksregisterets fasit til bokas oppgave 2. Regnestykket er kontrollert.*

# Angreretten: ikke pensum, men den dyreste regelen

1

## § 21 Fristen

14 dager fra avtalen ble inngått. Uten opplysninger om angrerett: tolv måneder lenger.

2

## § 12 Starte før fristen

Kunden må uttrykkelig be om det på et varig medium. «Bare sett i gang» på telefon holder ikke.

3

## § 22 c Bortfall

Når jobben er levert, hvis hun ga forhåndssamtykke OG erkjente at angreretten går tapt.

4

## § 26 Hvis hun angrer

Hun betaler for det som er levert — men ingenting hvis opplysningene eller anmodningen manglet.

**Rutinen som fjerner hele risikoen: angrerettskjema og skriftlig oppstarts-anmodning i tilbudsmalen.**

Kilde: sammendraget til kap. 20, avsnittet om angrerett (ikke i læreboka). Angrerettloven §§ 12, 21, 22 bokstav c og 26, kontrollert mot Forbrukertilsynet ifølge sammendragets kildestatus.

# Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig

## § 4-1 Fullt forsvarlig

Vurderes enkeltvis og samlet.  
Standarden skal utvikles og forbedres i takt med samfunnet.

## § 4-2 Medvirkning

De ansatte skal informeres, få opplæring og medvirke når arbeidet planlegges.

## § 4-3 Psykososialt (ny 2026)

Uklare eller motstridende krav, emosjonelle krav, arbeidsmengde og tidspress, støtte og hjelp. Og vern mot trakassering, vold og trusler.

**Tonen på byggeplassen er ikke privat, den er arbeidsgiverens ansvar. Og fra 2026: for mye å gjøre og ingen å spørre er navngitt i loven.**

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.3, og sammendraget. Arbeidstilsynet, «Kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet blir tydeligere fra årsskiftet» (20.06.2025, hentet 26.09.2026).

# Verneombud og arbeidsmiljøutvalg

## Verneombud

Alle virksomheter med minst fem arbeidstakere (før 2024: ti).

Velges av arbeidstakerne. Kan stanse arbeidet ved umiddelbar fare for liv eller helse. Minst 40 timers opplæring.

## Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Minst 30 arbeidstakere: skal ha AMU (før 2024: 50).

Mellom 10 og 30: hvis én av partene krever det. Like mange fra arbeidsgiver og arbeidstakere.

## Hos Nordlys: 18 ansatte

Verneombud er et krav. AMU hvis Kari eller de ansatte krever det.

## Knagg til kap. 19

Medvirkning i den sikre jobbanalysen er en plikt.

Kilder: Arbeidstilsynet, «Verneombud» og «Arbeidsmiljøutvalg (AMU)» ([arbeidstilsynet.no](https://arbeidstilsynet.no), hentet 26.09.2026); pressemelding 18.12.2023 om endringene fra 1.1.2024. Arbeidsmiljøloven kap. 6 og 7. Ikke omtalt i læreboka.

# Arbeidsavtalen: sju dager, og samme dag

| §      | Regelen          | Gjeldende rett                                                                                         | Boka skrev (før 1.7.2024) |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| § 14-5 | Skriftlig avtale | Senest sju dager etter oppstart. Under én måned eller innleie: umiddelbart.                            | Senest én måned           |
| § 14-6 | Innhold          | Utvidet: blant annet vaktendringer, kompetanseutvikling, sosiale ytelser og framgangsmåten ved opphør. | Kortere liste             |
| § 14-8 | Endringer        | Senest den dagen endringen trer i kraft. Unntak: lov, forskrift, tariffavtale.                         | Innen én måned            |

**Sju dager når avtalen opprettes. Samme dag når den endres.**

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.3.4–20.3.6, og sammendraget. Arbeidsmiljøloven §§ 14-5, 14-6 og 14-8 som endret 1.7.2024 (EU-direktiv 2019/1152), kontrollert mot Stortingets lovvedtak ifølge sammendraget; Arbeidstilsynet, nyhet 15.05.2024 (hentet 26.09.2026).

# Der avtalen tier, tier den i arbeidstakerens favør

## Presumsjonsreglene (§ 14-6)

Står det ikke at stillingen er midlertidig: fast ansettelse legges til grunn.

Står ikke omfanget der: arbeidstakerens påstand legges til grunn.

## § 14-9 Midlertidig

Hovedregel: fast ansettelse.

Unntak i andre ledd:

- a) arbeid av midlertidig karakter
- b) vikariat

Boka har en eldre ordlyd for a), endret 2015.

## Treårsregelen

Mer enn tre år sammenhengende midlertidig etter a eller b: fast ansatt.

Ingen vedtak, ingen signatur. Regelen virker av seg selv.

**Arbeidsreglement (§§ 14-16 og 14-17):** industri og handel og kontor med mer enn ti arbeidstakere. Om en installasjonsbedrift er omfattet, bør slås opp.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.3.5–20.3.9, og sammendraget. Presumsjonsreglene (1.7.2024), § 14-9 og treårsregelen (1.1.2024) er kontrollert mot Stortingets lovvedtak ifølge sammendraget.

# Tre spørsmål om den nye lærlingen

PAR • 3 minutter, så svar i plenum • 7 minutter totalt

## 1 Avtalen

Lærlingen begynte for 19 dager siden. Når skulle avtalen ha foreligget, og hvor lenge siden er det?

## 2 Montørstillingen

Lærlingen går over i montørstilling 1. august neste år. Når skal det inn i avtalen?

## 3 Entreprisen

Nordlys vil ansette en montør midlertidig for én entreprise på ni måneder. Lovlig?

**Svar med paragraf. Et svar uten hjemmel er en mening.**

**I appen etterpå** Kap. 20 → fanen Øv → flervalg 6, 7 og 8.

*Kilde: øvingsheftet til kap. 20, oppgave 2, og appens flervalg 6–8. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.*

## Brevet som ikke koster noe i dag, koster mest senere

### 1 B: Lærlingen

Fristen var sju dager og gikk ut for 12 dager siden. Løses på ti minutter.

### 2 C: Overtiden

212 timer er over grensen på 200. Den løper videre hver uke.

### 3 A: Kunden

Kan avvise 750 kroner. Resten må hun betale. Kan vente til i morgen.

### Fasit: lærlingen

#### § 14-5

Senest sju dager. Boka: én måned.

#### § 14-8

Senest 1. august, samme dag.

#### § 14-9 andre ledd a

Kan være lovlig: arbeid av midlertidig karakter.

Kilde: øvingsheftet til kap. 20, løsningsforslag A1 og oppgave 2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

# Arbeidstid og overtid: grensene

## § 10-4 Alminnelig arbeidstid

Høyst 9 timer i døgnet og 40 timer i uka. Nordlys har avtalt 37,5.

## § 10-6 Vilkår for overtid

Et særlig og tidsavgrenset behov, og drøfting med de tillitsvalgte.

Samlet høyst 13 timer i døgnet og 48 timer i uka — 48-grensen kan snittes over åtte uker.

Tillegg: minst 40 %.

## Overtidsgrensene

### Uten avtale

**10**

per sju dager

**25**

per fire uker

**200**

per 52 uker

### Skriftlig avtale med tillitsvalgte (tariffbundet)

**20**

per sju dager

**50**

per fire uker

**300**

per 52 uker

Kilder: arbeidsmiljøloven §§ 10-4 og 10-6 (ikke i læreboka). Arbeidstilsynet, «Overtid» og «Working hours» (arbeidstilsynet.no, hentet 26.09.2026). Stortinget, lovvedtak 53 (2014–2015) om § 10-6 åttende ledd (stortinget.no, hentet 26.09.2026).

# Hvile, pauser og hvem som er unntatt

## § 10-8 Hvile

Minst 11 timer sammenhengende fri i døgnet og 35 timer i uka.

Kveldsjobb til kl. 23: neste dag tidligst kl. 10.

## § 10-9 Pauser

Pause når dagen er over 5,5 timer. Minst en halv time ved 8 timer. Betalt hvis du ikke kan gå, eller pauserom mangler.

Montøren i sikringsrommet har betalt pause.

## § 10-12 Unntatt

Ledende eller særlig uavhengig stilling.

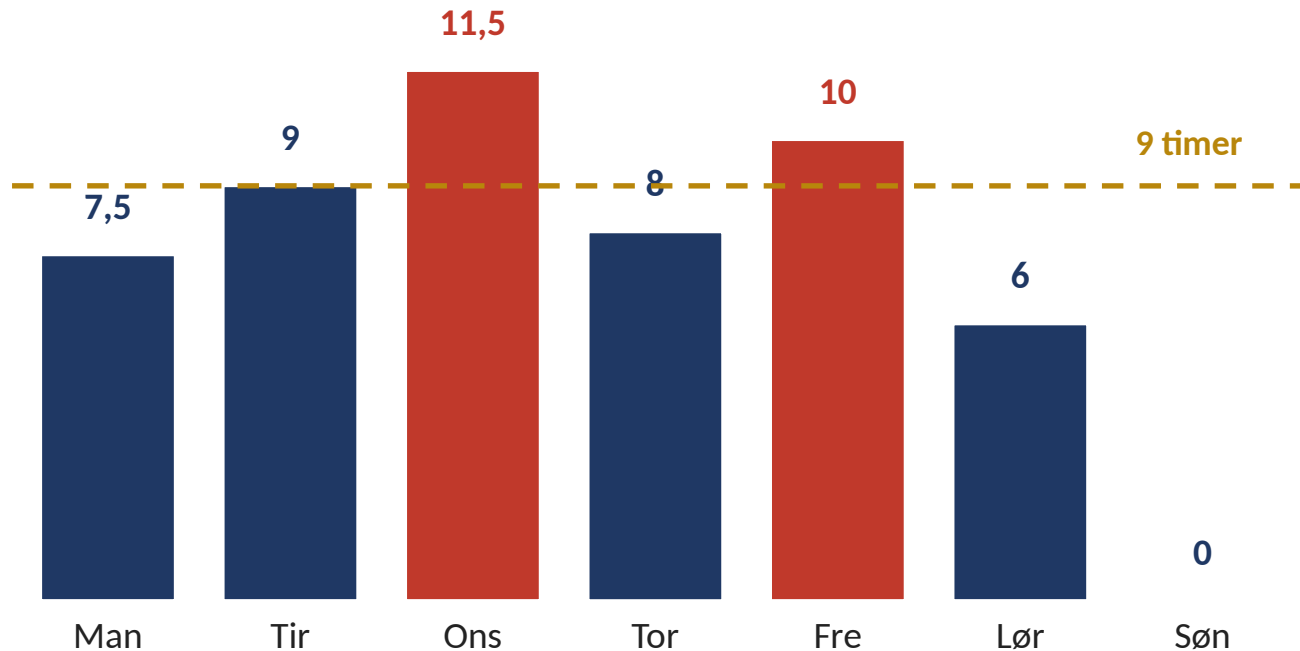
Kari er unntatt. Ronny er formann og er det ikke.

**Pausen er ikke en gunst fra formannen. Den er et lovkrav, også når byggherren maser.**

REGN

# Regn med: uka til Ronnys lag

REGN • alle regner selv • 4 minutter



1

Hvor mange timer er overtid etter loven?

2

Hvor mange timer er merarbeid ut over avtalte 37,5, men ikke overtid?

3

Er uka innenfor loven? Sjekk overtid per uke, samlet tid og hvile.

**I appen etterpå** Kap. 20 → fanen Øv → Oppgave 2 og 3, og flervalg 9 og 10. Regnearket: arket «Uka og grensene».

Kilde: øvingsheftet til kap. 20, oppgave 3, og regnearket «Arbeidstid og overtid», arket «Uka og grensene». Timetallene er konstruert for undervisningen.

SVAR

## 12 timer overtid — ikke 15,5

1 Sum uke  $7,5 + 9 + 11,5 + 8 + 10 + 6 + 0 = 52$  timer

2 Dagsgrensen  $(11,5 - 9) + (10 - 9) = 3,5$  timer

3 Ukegrensen  $52 - 40 = 12$  timer

4 Overtid den største av de to = 12 timer

5 Merarbeid  $52 - 37,5 - 12 = 2,5$  timer

Dags- og ukegrensen måler de samme timene. Den største gjelder.

### Er uka innenfor?

**Overtid 12 > 10 per uke:** krever skriftlig avtale med de tillitsvalgte.

**Samlet 52 > 48:** lovlig bare hvis snittet over åtte uker er høyst 48.

**Lengste dag 11,5 ≤ 13:** i orden.

**Hvile 12,5 ≥ 11:** i orden, men reisetid er ikke med.

Kilder: arbeidsmiljøloven §§ 10-4, 10-6 og 10-8. Arbeidstilsynet, «Overtid» og «Working hours» (arbeidstilsynet.no, hentet 26.09.2026). Stortinget, lovvedtak 53 (2014–2015). Regnestykket er kontrollert.

# Hva overtidstimen koster — trinn for trinn

- 1 **Timelønn**  $40\,000 \times 12 / (37,5 \times 52) = 480\,000 / 1\,950 = 246,15 \text{ kr}$
- 2 **Ordinær time**  $246,15 \times 1,468 = 361,35 \text{ kr}$
- 3 **Overtidslønn**  $246,15 \times 1,40 = 344,62 \text{ kr}$
- 4 **Overtidstime**  $344,62 \times 1,369 = 471,78 \text{ kr (30,6 \% mer)}$
- 5 **Dekningsbidrag**  $890 - 361,35 = 528,65 \text{ mot } 890 - 471,78 = 418,22 \text{ (-20,9 \%)}$
- 6 **212 timer**  $212 \times (471,78 - 361,35) = 212 \times 110,42 = 23\,410 \text{ kr i året}$

## Hvorfor 31 % og ikke 40 %?

Påslaget på en ordinær time er 46,8 %.

På overtid løper bare feriepengen, arbeidsgiveravgift og pensjon: 36,9 %.

Helligdagslønn, yrkesskade og sykepenger beregnes av ordinær lønn.

Kilder: regnearket «Arbeidstid og overtid», arket «Hva overtidstimen koster»; satsene for sosiale kostnader fra Hjertnes/Skorpen: Økonomistyring for LØM-emnet, tabell 2.4; timepris 890 kr fra faktaarket. Tillegget: aml. § 10-6. Regnestykket er kontrollert.

# Ferie og feriepenger

## Feriefritid (§ 5)

25 virkedager. Lørdag teller, så det er fire uker og én dag.

Fyller du 60 i ferieåret: seks virkedager ekstra.

## Feriepenger (§ 10)

10,2 % av det som ble utbetalt i opptjeningsåret, også overtid.

Med ekstraferie over 60: 12,5 %.

## Hos Nordlys: fem uker avtalt, sats 12 %

Loven: 10,2 %

$$480\,000 \times 0,102 = 48\,960 \text{ kr}$$

Nordlys: 12 %

$$480\,000 \times 0,12 = 57\,600 \text{ kr}$$

## Husk

Opptjenes og avsettes hver måned.

Kilder: ferieloven §§ 5 og 10, slik sammendraget gjengir dem; Arbeidstilsynet, «Ferie» og «Feriepenger» (arbeidstilsynet.no, hentet 26.09.2026). 12 % er Nordlys' avtalte sats (faktaarket). Regnestykket er kontrollert.

# Oppsigelse: rekkefølgen er like viktig som grunnen

1

## Drøft først

§ 15-1. Med arbeidstaker og tillitsvalgt, FØR beslutningen.

2

## Skriftlig

§ 15-4. Rettigheter og frister. Fortrinnsrett ved virksomhetens forhold.

3

## Saklig

§ 15-7. Advarsel først. Annet passende arbeid, også i konsernet.

4

## Stå i stillingen

§ 15-11. Til saken er avgjort.

5

## Usaklig

§ 15-12. Ugyldig, og erstatning i tillegg.

**Formfeil (§ 15-5): ugyldig hvis arbeidstakeren saksøker innen fire måneder. Muntlig oppsigelse i bilen: ingen søksmålsfrist i det hele tatt.**

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.3.10–20.3.19, og sammendraget (§§ 15-4, 15-5, 15-7 slik de lyder fra 1.1.2024). Arbeidstilsynet, «Dismissal with notice» (hentet 26.09.2026).

# Oppsigelsestid, avskjed og attest

## § 15-3 Oppsigelsesfrister

| Ansettelsestid og alder    | Oppsigelsesfrist                            |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Under 5 år                 | 1 måned (hovedregel)                        |
| Minst 5 år                 | 2 måneder                                   |
| Minst 10 år                | 3 måneder                                   |
| 10 år og fylt 50 / 55 / 60 | 4 / 5 / 6 måneder når arbeidsgiver sier opp |
| Prøvetid                   | 14 dager                                    |

**Fristen løper fra den første i måneden etter at oppsigelsen er gitt.  
Arbeidstakerens egen frist er aldri over tre måneder.**

## § 15-14 Avskjed

Grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold: tyveri, vold. Krever mer enn oppsigelse.

## § 15-15 Attest

Navn, fødselsdato, arbeidet og hvor lenge. Et minimum.

Kilder: Arbeidstilsynet, «Dismissal with notice» ([arbeidstilsynet.no](http://arbeidstilsynet.no), hentet 26.09.2026), om aml. § 15-3. Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.3.10–20.3.19, og sammendraget (§§ 15-14 og 15-15).

LIVE

# Sant eller usant? Rekk opp hånda

LIVE • hele klassen • 5 minutter

1 «Kari kan si opp en montør muntlig i bilen, så lenge grunnen er saklig.»

2 «Drøftingsmøtet kan holdes etter at oppsigelsen er bestemt.»

3 «Uten advarsel står en oppsigelse for dårlig oppførsel svakt.»

4 «En montør med tre års ansettelse har én måneds oppsigelsestid.»

5 «Ronny er formann og er derfor unntatt fra arbeidstidsreglene.»

**I appen etterpå** Kap. 20 → fanen Øv → flervalg 13 (muntlig oppsigelse) og 14 (advarselen).

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.3.10–20.3.19, og sammendraget. Arbeidstilsynet (hentet 26.09.2026).

# Etikk: tre måter å spørre på

Etikk er tenkningen om rett og galt. Moral er det du gjør. Vi tenker etisk og handler moralsk.

| Retningen                   | Spørsmålet                  | Styrke                                    | Svakhet                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Pliktetikk (Kant)           | Er selve handlingen riktig? | Klare anvisninger: du skal, du skal ikke. | Ser i mindre grad på konsekvensene.     |
| Sinnelags- og dydsetikk     | Hva slags menneske handler? | Dekker situasjoner ingen regel dekker.    | Sier lite om hva du konkret skal gjøre. |
| Konsekvens- og formålsetikk | Hva blir resultatet?        | Tvinger fram: hvem blir berørt?           | Målet kan hellige middelet.             |

Den midterste har to navn i boka. Begge er riktige svar.

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.4–20.6, og sammendraget. Boka bruker både «sinnelagsetikk» og «dydsetikk» om den midterste retningen; begge navn er riktige.

# Bemanningen er for lav. Montørene tar overtiden.

GRUPPER PÅ TRE • 4 minutter, så runde • 10 minutter totalt

## A Øk bemanningen

Ingen skal lide unødig overlast for at andre skal nå økonomiske mål.

## B Ikke øk den

Kostnadsøkningen kan true bedriftens eksistens. Da har ingen jobb.

## C Kommer an på

Svaret avhenger av tall vi ikke har, og hvor lenge det har vart.

**Ta ett standpunkt, og begrunn med én etisk retning. Og: er fast overtid hver uke et «særlig og tidsavgrenset behov»?**

**I appen etterpå** Kap. 20 → fanen Øv → flervalg 15 og Vurdering 3 (overtid eller ansette).

## Etikken har en pris — og loven har allerede svart på én del

### Plikt- og dydsetikk

Øk: ingen skal lide unødig overlast for andres økonomiske mål.

### Konsekvensetikk

Kommer an på formålet: arbeidsmiljø eller avkastning.

### Bokas poeng

Truer økningen bedriftens eksistens, kan det mest forsvarlige være å ikke øke.

### Men loven har svart på én del

Fast overtid hver uke er ikke et «særlig og tidsavgrenset behov» (§ 10-6). Det er underbemanning. Og arbeidsmengde og tidspress er navngitt i § 4-3.

**Etisk atferd har nesten alltid en kostnad, i alle fall på kort sikt.**

# Lovens ånd og lovens bokstav

## Bokstaven

Det loven nøyaktig sier. Ofte et minstekrav og et kompromiss.



## Ånden

Det loven var ment å oppnå. Kan kreve mer av deg — aldri mindre.

### 15 %

er et tak, ikke et fribeløp.

### «Fullt forsvarlig»

er en standard som flytter seg.

### Sju dager

er en yttergrense. Skriv avtalen før første dag.

**Felle: å bruke «lovens ånd» som argument for å gjøre mindre enn loven krever.**

# Kapitlet i én setning

**Loven er et minstekrav du svarer for som leder. Du kan avtale bedre, aldri svakere. Bruk gjeldende rett — og der loven slutter, begynner etikken.**

## Minstekravet

42 timers uke eller ingen overtidstillegg blir ikke lovlig fordi montøren signerte.

## Gjeldende rett

Sju dager, samme dag, midlertidig karakter, § 4-3: boka har det annerledes.

## Etikken

Der loven ikke gir svaret, er det du som bestemmer.

# Klasseoppgave: finn feilene i arbeidsavtalen

GRUPPER PÅ TRE • 15 minutter, så 7 minutter i plenum • 22 minutter

*Avtalen er inngått 27. august. Arbeidsforholdet begynte 1. august.*

*Stilling: montør. Midlertidig i tolv måneder, fordi arbeidet skiller seg fra det bedriften ellers utfører.*

*Alminnelig arbeidstid: 42 timer per uke, mandag til fredag.*

*Overtid: arbeidstakeren plikter å arbeide overtid ved behov.*

*Ferie og feriepenger: etter ferieloven.*

*Endringer tas inn i avtalen innen én måned etter endringen.*

*Oppsigelse: skriftlig, med gjensidig frist på én måned.*

## For hver feil, skriv

- 1 Hva som er galt.
- 2 Hvilken lov og paragraf.
- 3 Hva som skal stå i stedet.

En feil uten hjemmel er en mening.

## I appen etterpå

Kap. 20 → fanen Øv → Vurdering 2. Fanen Eksamen: «kunden som ikke vil betale slutfakturaen».

# Seks feil — og to punkter som er riktige

| # | Feilen                                           | Hjemmel | Riktig                                        |
|---|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|
| 1 | Avtalen er datert 26 dager etter oppstart        | § 14-5  | Senest sju dager (8. august)                  |
| 2 | Ingenting om framgangsmåten ved opphør           | § 14-6  | Obligatorisk fra 1.7.2024                     |
| 3 | Midlertidig «fordi arbeidet skiller seg fra ...» | § 14-9  | Arbeid av midlertidig karakter (andre ledd a) |
| 4 | Endringer innen én måned                         | § 14-8  | Senest den dagen endringen trer i kraft       |
| 5 | 42 timers alminnelig arbeidsuke                  | § 10-4  | Høyst 40 timer. Samtykke hjelper ikke.        |
| 6 | Plikt til overtid, ingenting om tillegg          | § 10-6  | Tillegg på minst 40 %                         |

**Riktig:** «Montør» holder som beskrivelse (§ 14-6), og én måneds gjensidig frist er hovedregelen (§ 15-3). «Etter ferieloven» er lovlig, men gir bare 10,2 %, ikke Nordlys' 12 %.

Kilde: øvingsheftet til kap. 20, løsningsforslag A3. Arbeidsmiljøloven §§ 10-4, 10-6, 14-5, 14-6, 14-8, 14-9 og 15-3.

# Sjekk deg selv, og øv videre i appen

1

Hva kan Nordlys kreve etter et prisoverslag på 25 000 kr, og hvorfor er 15 % et tak?

2

Hvilke to vilkår i § 9 må være oppfylt samtidig?

3

Hva er fristen for arbeidsavtalen i dag, og hva skriver boka?

4

Hvordan finner du overtiden i en uke uten å telle dobbelt?

5

Hvorfor koster en overtidstime 31 % mer og ikke 40 %?

6

Hvilke fire prisformer finnes, og hvem må bevise hvilken som ble gitt?

7

Hvorfor kan lovens ånd bare kreve mer av deg, aldri mindre?

## I LØM-appen, kapittel 20

Les: seks temaer, fra markedsføring til etikk.

Øv: 15 flervalg, 9 regneoppgaver og 3 vurderingsoppgaver.

Prøv: kapittelprøve, 8 spørsmål, bestått fra 70 %.

Eksamen: «kunden som ikke vil betale slutfakturaen», 45 min.



# Kilder

Fagstoff: Hjertnes, Frode: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20, avsnitt 20.1–20.6, slik sammendraget til kapitlet gjengir det. Øvingshefte og regneark «Arbeidstid og overtid» til kap. 20. LØM-appen, kapittel 20. Satsene for sosiale kostnader: Hjertnes/Skorpen, Økonomistyring for LØM-emnet, tabell 2.4.

Arbeidsmiljøloven kap. 10: Arbeidstilsynet, «Overtid» og «Working hours» (arbeidstilsynet.no, hentet 26.09.2026). § 10-6 åttende ledd: Stortinget, lovvedtak 53 (2014–2015) (stortinget.no, hentet 26.09.2026).

Arbeidsavtalen: Arbeidstilsynet, «Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli 2024» (15.05.2024, hentet 26.09.2026). § 4-3: Arbeidstilsynet, nyhet 20.06.2025 (hentet 26.09.2026). Verneombud og AMU: Arbeidstilsynet, «Verneombud» og «Arbeidsmiljøutvalg (AMU)», og pressemelding 18.12.2023 (hentet 26.09.2026).

Oppsigelse, § 15-3: Arbeidstilsynet, «Dismissal with notice» (hentet 26.09.2026). Ferie: Arbeidstilsynet, «Ferie» og «Feriepenger» (hentet 26.09.2026).

Håndverkertjenesteloven § 9: lovteksten gjengitt på eiendomsrett.no (hentet 26.09.2026). § 32: kontrollert i avviksregisteret for pensum. Angrerettloven og markedsføringsloven: sammendragets kildestatus (kontrollert 10.09.2026). Grønn markedsføring: LOV-2026-06-19-34; datoen er ikke lest i Lovdata.

Nordlys Elektro AS og sakene i kapitlet er konstruerte. Bildet er en illustrasjon. Slå alltid opp gjeldende ordlyd på lovdata.no.

## Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).